

ПАО «Группа компаний ПИК», ИНН
5040020598
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1
От: Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41
тел. +7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023 года. Объектом долевого строительства является квартира по адресу: ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247, Московская обл., г. Люберцы. Цена Договора составляет 4200000 рублей.

Плановая дата передачи объекта по Договору – 01.09.2025. Фактически квартира передана 01.03.2026, то есть с нарушением срока на 181 календарный день.

На основании статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размер законной неустойки рассчитывается следующим образом:

$4200000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,160 \text{ руб.}$

Просрочка передачи объекта долевого строительства произошла без уведомления дольщика о переносе сроков, что нарушает мои права как участника долевого строительства.

- а) Взыскать с застройщика неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии.
- б) При отсутствии исполнения требования повторно обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав.

В случае неисполнения указанных требований буду вынужден обратиться в суд с требованием о выплате неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в соответствии со статьей 13 частью 6 Закона РФ «О защите прав потребителей», судебных расходов.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____